

保守契約書

Maintenance Agreement

最終更新日: 2026年5月

第1条（目的）

デジタルベース株式会社（以下「甲」）と_____（以下「乙」）は、甲が提供する DigitalBase（以下「本製品」）の保守サービスについて、以下のとおり合意する。

第2条（保守サービスの内容）

甲は、乙に対し以下の保守サービスを提供する。

2.1 ソフトウェア保守

- セキュリティパッチの提供
- バグ修正アップデートの提供
- マイナーバージョンアップデートの提供

2.2 テクニカルサポート

- 本製品のインストール・設定に関する技術支援
- 本製品の障害に関する調査・対応
- 本製品の利用方法に関する問い合わせ対応
- Pipeline（80以上のオペレータ）の設定・実行に関する技術支援
- MCP サーバー、Helpdesk、Document Creator 等の機能設定に関する技術支援
- Cloud LLM連携・Web検索RAG・Tool Calling 機能の設定に関する技術支援（各プロバイダー側の問題を除く）

第3条（サポートプラン）

乙は、以下のいずれかのプランを選択する。各プランの詳細は別紙SLA（サービスレベル合意書）に定める。

プラン	受付方法	応答時間	対応件数
スタンダード	メール	2営業日以内	月5件
プレミアム	メール・オンライン会議	1営業日以内	無制限
エンタープライズ	電話・メール・オンライン会議・オンサイト	4時間以内	無制限

第4条（保守対象外）

以下は本契約の保守対象外とする。

- 乙による本製品の改変に起因する問題
- 甲が推奨しない環境での使用に起因する問題
- ハードウェア、OS、ネットワーク等の第三者製品に起因する問題
- メジャーアップデート（買い切りライセンスの場合、購入後1年以降）
- カスタマイズ・個別開発
- データのバックアップ・復旧
- クラウドLLMプロバイダー（OpenAI、Anthropic、Google等）側の障害・課金・API仕様変更

第5条（契約期間）

- 本契約の有効期間は、契約開始日から **1年間** とする。
- 期間満了の30日前までに甲乙いずれからも書面による終了の通知がない場合、同一条件でさらに1年間自動更新されるものとし、以後も同様とする。

第6条（保守料金）

6.1 料金

プラン	月額（税別）	年額一括（税別）
スタンダード	_____円	_____円
プレミアム	_____円	_____円
エンタープライズ	_____円	_____円

6.2 支払い方法

項目	内容
支払いサイクル	☐ 月額 / ☐ 年額一括
支払い期日	毎月末日締め翌月末日払い
支払い方法	甲指定の銀行口座への振込
振込手数料	乙の負担

6.3 料金の改定

甲は、市場状況に応じて保守料金を改定する権利を有する。改定は、30日前までに書面にて乙に通知するものとする。

第7条（乙の義務）

乙は、以下の義務を負うものとする。

1. 甲が推奨する環境で本製品を使用すること
2. 障害発生時に必要な情報（ログ、再現手順等）を甲に提供すること
3. 甲が提供するセキュリティパッチを速やかに適用すること
4. 本製品のアクセス情報を適切に管理すること

第8条（甲の義務）

甲は、以下の義務を負うものとする。

1. 第3条に定めるサポートプランに従い、保守サービスを提供すること
2. アップデート情報をライセンス登録メールアドレス宛に速やかに通知すること
3. セキュリティに関する緊急の脆弱性が発見された場合、速やかに通知すること
4. 保守契約の更新時期について、期限の30日前までにメールにて案内すること
5. 障害対応の経過を適時に乙に報告すること

第9条（秘密保持）

1. 甲および乙は、本契約の履行に際して知り得た相手方の秘密情報を、第三者に開示・漏洩してはならない。

2. 秘密保持義務は、本契約終了後3年間存続するものとする。

第10条（免責・責任制限）

1. 甲は、第4条に定める保守対象外の事項について、一切の責任を負わない。
2. 甲は、保守サービスの提供により生じた間接損害、特別損害、派生的損害について、一切の責任を負わない。
3. 甲の乙に対する責任は、当該事由が発生する前の直近12ヶ月間に乙が甲に支払った保守料金の合計額を上限とする。

第11条（契約の解除）

1. 甲または乙は、相手方が本契約に重大な違反をした場合、30日前の書面による催告のうえ、本契約を解除できるものとする。
2. 乙が保守料金の支払いを2ヶ月以上遅延した場合、甲は催告なく本契約を解除できるものとする。

第12条（反社会的勢力の排除）

1. 甲および乙は、自らが反社会的勢力に該当しないこと、および反社会的勢力との関係を有していないことを表明し、保証する。
2. 甲および乙は、相手方が前項に違反した場合、催告なく直ちに本契約を解除できるものとする。

第13条（不可抗力）

天災、戦争、テロ、暴動、法令の制定・改廃、政府機関の行為、疫病、通信障害、その他甲乙の責に帰すことのできない事由により本契約の全部または一部の履行が遅延・不能となった場合、甲乙いずれも相手方に対しその責任を負わないものとする。

第14条（準拠法・管轄）

1. 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
 2. 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
-

第15条（分離可能性）

本契約のいずれかの条項が無効または執行不能と判断された場合でも、他の条項は引き続き有効に存続するものとする。

第16条（協議事項）

本契約に定めのない事項または解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議し解決するものとする。

署名欄

本契約の成立を証するため、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。

甲（デジタルベース株式会社）

- 会社名: デジタルベース株式会社
- 代表者名:
- 日付: 年 月 日
- 印:

乙

- 会社名:
- 代表者名:
- 選択プラン: ☐ スタンダード / ☐ プレミアム / ☐ エンタープライズ
- 日付: 年 月 日
- 印: